

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 3

Ficha para resolver solicitudes laborales con fundamentación

Hoja de trabajo para recibir, analizar y responder por escrito una solicitud de una persona trabajadora

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

6 preguntas antes de responder una solicitud laboral

Permisos, feriado, protección familiar, conciliación o inclusión: cada solicitud merece una respuesta fundada. Usa estas preguntas como filtro inicial antes de decidir.

¿Qué pide exactamente?

Describe la solicitud tal como fue presentada, sin interpretarla.

- ¿Qué medida o permiso pide?
- ¿Desde cuándo y por cuánto tiempo?
- ¿Propone una fórmula concreta?

¿Qué derecho está en juego?

Identifica la dimensión de la solicitud.

- Permiso legal pagado
- Feriado
- Maternidad o paternidad
- Conciliación y cuidado
- Igualdad e inclusión

¿Qué norma lo regula?

Ubica el artículo o la ley aplicable antes de responder.

- Código del Trabajo
- Ley 21.645 (conciliación)
- Ley 21.015 (inclusión)
- Reglamento interno

¿La persona califica y lo acredita?

Separa dos preguntas: ¿acredita la situación protegida? y ¿la medida es compatible con sus funciones?

¿Qué plazo corre?

Algunas solicitudes tienen plazos de aviso o de respuesta.

- Registra la fecha de recepción
- Calcula el vencimiento
- Responde antes del plazo

¿Qué evidencia debe quedar?

Una buena decisión también debe poder demostrarse.

- Solicitud y antecedentes
- Análisis de funciones
- Respuesta escrita y fundada
- Anexo, si corresponde

> **La conciliación es un derecho, no un favor.** Una respuesta en una sola frase, o que solo repite una costumbre del equipo, no analiza la solicitud ni la fundamenta.

Caso para practicar (ficticio)

Francisca, analista de compras de Horizonte Servicios, pidió por escrito teletrabajo parcial para cuidar a su hija de 8 años y adjuntó el certificado de nacimiento. Lleva doce días sin respuesta. Camila, del Equipo de Personas, toma el caso.
Pregunta de apoyo: ¿cuántos días le quedan a la empresa para responder y qué debe contener la respuesta?

Ruta para resolver una solicitud

Una solicitud bien gestionada sigue un orden, y cada paso deja evidencia.

1. **Recibir y registrar**
   Anota la fecha de recepción, quién presenta la solicitud y qué antecedentes acompaña. Desde esa fecha corren los plazos.

2. **Identificar el derecho y la norma**
   Clasifica la solicitud: permiso legal, feriado, protección de la maternidad o paternidad, medida de conciliación, ajuste de inclusión u otra.

3. **Verificar requisitos y acreditación**
   ¿La persona califica? ¿Presentó el documento que corresponde? Si falta un antecedente, pídelo por escrito sin detener el análisis.

4. **Analizar las funciones**
   Cuando la medida depende de la naturaleza de las funciones (por ejemplo, teletrabajo o cambio de turnos), separa tareas presenciales y tareas que pueden hacerse a distancia.

5. **Decidir y fundamentar**
   Acepta, ofrece una fórmula alternativa o rechaza. Si rechazas una solicitud de teletrabajo de una persona cuidadora, debes fundamentar y acreditar que la naturaleza de las funciones no lo permite.

6. **Responder por escrito y formalizar**
   Entrega la respuesta dentro del plazo. Si se acuerda una modalidad, deja constancia en un anexo y programa una revisión periódica.

Plazos clave

Solicitud	Plazo	Norma
Teletrabajo o trabajo a distancia de persona cuidadora	El empleador responde dentro de 15 días desde la presentación	Art. 152 quáter O bis
Feriado preferente en vacaciones escolares	La persona lo solicita con al menos 30 días de anticipación	Art. 67 (Ley 21.645)
Cambio transitorio de turnos o distribución en vacaciones escolares	Propuesta con al menos 30 días de anticipación, con el documento que acredita la calidad de cuidador	Art. 76 bis
Postnatal parental a media jornada	Aviso al empleador con al menos 30 días de anticipación al término del postnatal	Art. 197 bis
Reclamo por igualdad de remuneraciones (empresas de 200 o más)	Respuesta fundada y escrita dentro de 30 días	Art. 62 bis

FICHA PARA RESOLVER SOLICITUDES LABORALES

Ficha de la solicitud

Completa esta ficha frente a una solicitud real o simulada. El objetivo no es emitir una sentencia jurídica, sino ordenar el análisis y fundamentar la respuesta.

A. Solicitud recibida

Persona solicitante: _____

Cargo y área: _____

Fecha de recepción: _____

Medio (escrito, correo, plataforma): _____

¿Qué pide, con sus palabras?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

B. Tipo de solicitud

☐ Permiso por nacimiento (art. 195)

☐ Permiso por fallecimiento (art. 66)

☐ Permiso por matrimonio o acuerdo de unión civil (art. 207 bis)

☐ Permiso para exámenes preventivos (art. 66 bis)

☐ Feriado anual, progresivo o fraccionado (arts. 67 a 70)

☐ Feriado preferente de persona cuidadora (art. 67)

☐ Teletrabajo o trabajo a distancia de persona cuidadora (art. 152 quáter O bis)

☐ Cambio transitorio de turnos en vacaciones escolares (art. 76 bis)

☐ Banda horaria (Ley 21.561)

☐ Postnatal parental o traspaso de semanas (art. 197 bis)

☐ Derecho de alimentación (art. 206)

☐ Traslado por embarazo (art. 202)

☐ Reclamo por igualdad de remuneraciones (art. 62 bis)

☐ Accesibilidad o ajuste para inclusión (Ley 20.422)

☐ Otra: _____

C. Derecho y norma aplicable

¿Qué derecho reconoce la norma? ¿Qué condiciones exige?

_____

_____

_____

_____

⚠ **Recuerda**

Los permisos legales pagados (nacimiento, fallecimiento, matrimonio o acuerdo de unión civil) no se descuentan del feriado, y una licencia médica nunca se registra como vacaciones. **Pregunta de apoyo:** ¿la solicitud es un derecho que se otorga al acreditarlo o una medida que depende de las funciones?

Ficha de la solicitud

D. Antecedentes y acreditación

☐ Certificado de nacimiento (filiación de niño o niña menor de 14 años)

☐ Resolución judicial que otorga el cuidado personal

☐ Certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad

☐ Documento o credencial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que acredita la calidad de persona cuidadora (Registro Social de Hogares)

☐ Licencia médica

☐ Otro: _____

Para el cuidado de una persona con discapacidad o dependencia no basta un certificado médico (criterio DT, 2025). El cuidado remunerado o el ocasional sin acreditación no califica.

E. Plazo

Fecha de recepción: _____

Plazo legal: _____

Fecha de vencimiento: _____

Fecha de respuesta: _____

¿Falta algún antecedente?

☐ No, la solicitud está completa

☐ Sí, se pidió por escrito el: _____

F. Análisis de funciones (si la medida depende de ellas)

Tareas que requieren presencia	Tareas que pueden hacerse a distancia o en otro horario

G. Decisión

☐ Acoger la solicitud tal como fue propuesta

☐ Ofrecer una fórmula alternativa

☐ Rechazar, con fundamento en la naturaleza de las funciones

☐ Otorgar el permiso o derecho legal (no requiere evaluación de conveniencia)

☐ Pedir antecedentes faltantes

Fundamento principal

_____

_____

_____

H. Nivel de riesgo

☐ Bajo

Hay norma identificada, antecedentes completos, plazo vigente y respuesta escrita.

☐ Medio

Faltan antecedentes, el análisis de funciones es débil o el plazo está por vencer.

☐ Alto

Plazo vencido, rechazo sin fundamento, se descuenta un permiso legal como vacaciones o se afecta un derecho irrenunciable.

Redactar la respuesta

Una respuesta fundada nombra la solicitud, la norma, la decisión, sus razones y los próximos pasos. Usa esta estructura como guía.

Con fecha _____ recibimos su solicitud de _____,

acompañada de _____.

Conforme a _____ (norma), usted tiene derecho a

_____.

Hemos analizado _____ y decidimos

_____.

Los fundamentos de esta decisión son: _____.

Próximos pasos: _____ (anexo, fecha de inicio, revisión periódica).

Si tiene dudas o no está de acuerdo, puede _____.

I. Evidencia que debe quedar

- ☐ Solicitud escrita con fecha de recepción
- ☐ Antecedentes que acreditan la situación
- ☐ Análisis de funciones
- ☐ Respuesta escrita y fundada, dentro del plazo
- ☐ Anexo de contrato, si se acuerda una modalidad
- ☐ Registro del feriado o permiso otorgado
- ☐ Fecha de revisión periódica

J. Antes de enviar, revisa

- ☐ Usa lenguaje claro y respetuoso.
- ☐ Cita la norma aplicable.
- ☐ No pide datos que no son necesarios.
- ☐ Mantiene reserva de la información privada (art. 154 bis).
- ☐ No condiciona la decisión a motivos del art. 2 (por ejemplo, maternidad o estado civil).
- ☐ Si rechaza, explica por qué las funciones no lo permiten.

Conclusión

«La solicitud se relaciona con el derecho a _____. Antes de responder, se debe _____ y dejar evidencia de _____.»

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. Los ejemplos y nombres son ficticios.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 2, 62 bis, 66, 66 bis, 67 a 70, 76 bis, 152 quáter K, L, O bis y O ter, 154 bis, 195, 197 bis, 202, 206 y 207 bis; Ley 21.645 (conciliación de la vida personal, familiar y laboral); Ley 21.561 (40 horas); Ley 21.015 (inclusión laboral); Ley 20.422. Vigentes a octubre de 2026.